

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8878/2544

บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด
(มหาชน)

ผู้ร้องขอ

บริษัทศรีจุลทรัพย์ จำกัด

ลูกหนี้

ป.วิ.พ. มาตรา 144

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/6 (3)

พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 มาตรา 14

คดีก่อนลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลางวินิจฉัยว่า ไม่มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ จึงให้ยกคำร้องขอ ส่วนคดีนี้เจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้โดยอ้างช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ มีสาระสำคัญในเหตุที่อ้างอันเป็นช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการแตกต่างจากคดีก่อนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งมีเหตุซึ่งเกิดขึ้นใหม่อันจะเป็นผลดีในการที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้อีกหลายประการ การรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ได้ยื่นไว้พิจารณา จึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตาม ป.วิ.พ. มาตรา 144 ประกอบด้วย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 มาตรา 14

ผู้ร้องขอยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และตั้งให้บริษัท วิชชน์แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ทำแผน หากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วแต่ยังมีได้

ตั้งผู้ทำแผน ก็ขอให้ตั้งบริษัทวิซชันแพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้บริหารชั่วคราวของลูก
หนี้

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอและนัดไต่สวนในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๔ ต่อมาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ศาลรายงาน ว่า ลูกหนี้รายนี้เคยยื่น
คำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการมาแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔ และศาลล้มละลาย
กลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ตามคดีหมายเลขแดงที่
๑๒๙/๒๕๔๔

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งว่า คำร้องขอของผู้ร้องขอเป็นการดำเนินกระบวนการ
พิจารณาในศาลอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้ว ต้องห้ามตาม
ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๔ ประกอบด้วย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้ม
ละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ ให้ยกคำร้องขอ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องขออุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายพิจารณาแล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ
ผู้ร้องขอว่า คำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องขอชอบหรือไม่
เห็นว่า ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๔ กรณีจะเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ ศาลจะต้องมี
คำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือประเด็นแห่งคดีในประเด็นเดียวกัน โดย
อาศัยเหตุหรือข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน แม้ว่าการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการทุกคดี
จะต้องระบุถึงช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา
๙๐/๖ (๓) แต่การที่จะเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำในประเด็นดังกล่าวนั้นจะ
ต้องเป็นกรณีที่ศาลได้พิจารณาในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการ ตลอดจนแนวทางการ
ฟื้นฟูกิจการอย่างเดียวกันด้วย ซึ่งในคดีก่อนลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ศาลล้มละลายกลางวินิจฉัยว่าไม่มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ส่วนคดีนี้เจ้า

ห้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้โดยอ้างช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการมีสาระสำคัญในเหตุที่อ้างอันเป็นช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการในคดีนี้แตกต่างจากคดีก่อนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งมีเหตุซึ่งเกิดขึ้นใหม่อันจะเป็นผลดีในการที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้อีกหลายประการ การรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งผู้ร้องขอได้ยื่นไว้พิจารณาจึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๔ ประกอบด้วย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๔ ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษายกคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง ให้ศาลล้มละลายกลางรับคำร้องขอของผู้ร้องขอไว้ดำเนินการต่อไปแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(อรพินท์ เศรษฐมานิต-ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน-สมชาย พงษ์ธา)

ศาลล้มละลายกลาง - นายชาติรี สุริยะวิจิตรวงศ์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>